

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL ACOSO MORAL EN EL ENTORNO DE TRABAJO Y DE LAS RELACIONES LABORALES

Este protocolo ha sido negociado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras y aprobado el 1 abril de 2025.

GRUPO VALL COMPANYS

ÍNDICE:

I. Protocolo para la prevención y actuación frente a situaciones de acoso moral en el entorno de trabajo	3
1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y COMPROMISO INSTITUCIONAL.	3
2. OBJETIVOS.	4
3. PRESENTACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.	5
4. FACTORES DE RIESGO.	6
5. DEFINICIONES.	7
6. PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO.	15
7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	16
8. PREVENCIÓN.	17
9. VIGENCIA.	18
II. Procedimiento de investigación interna.	19
1. PROCEDIMIENTO.	19
2. PERSONAS DE REFERENCIA	26
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.	27
4. INFORMACIÓN A LA PLANTILLA	27
III. Anexos	29
Anexo I. Acuerdo de confidencialidad.	29
Anexo II. Consentimiento informado de participación en la fase de entrevistas del procedimiento abierto para la activación del protocolo en la entidad.	31
Anexo III. Diario de Incidentes	32
Anexo IV. Personal de ETT.	37

I. Protocolo para la prevención y actuación frente a situaciones de acoso moral en el entorno de trabajo

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y COMPROMISO INSTITUCIONAL.

Con la finalidad de asegurar que todas las personas trabajadoras cuenten con un entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea afectada, es importante plasmar como principio fundamental en materia preventiva, el rechazo absoluto a todo tipo de conducta de acoso laboral, en todas sus formas y modalidades, sin atender a quien sea la víctima, la persona presuntamente acosadora, ni cuales sean sus rangos jerárquicos.

A pesar de que los fenómenos de acoso moral no son nuevos, las actuales formas de organización del trabajo han tenido como consecuencia un incremento de este tipo de riesgos laborales, denominados riesgos psicosociales, capaces de generar entornos de trabajo disfuncionales con repercusiones sobre la seguridad y salud de las personas, entendida la Salud como: *"un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo como la ausencia de enfermedad"* (OMS, 1977).

Por ello y con el fin de cumplir con el deber de la empresa de velar por la seguridad y salud de las personas trabajadoras que la integran, y de adoptar las medidas necesarias para protegerla, así como para defender el derecho de todas las personas trabajadoras a ser tratados con dignidad, GRUPO VALL COMPANYS manifiesta su compromiso respecto al establecimiento de una cultura preventiva y organizativa de normas y valores contra esta situación de acoso, manifestando como principio básico el derecho a recibir un trato respetuoso y digno y, en este sentido, GRUPO VALL COMPANYS considera el acoso moral como un comportamiento inaceptable e intolerable y, por ello, se compromete expresamente a:

- a) Rechazar de raíz el hostigamiento y/o acoso, sea de la índole que sea, sin atender a quien sea la víctima o el acusador, ni cual sea su rango jerárquico.
- b) Promover una cultura de prevención contra el acoso moral en el entorno de trabajo mediante el desarrollo de acciones informativas y, en su caso, formativas entre el personal para prevenir conductas de acoso, así como ofrecer a las personas trabajadoras, cuerpo directivo y mandos intermedios formación en liderazgo, dirección de personas, comunicación, prevención del estrés, habilidades sociales y técnicas de resolución de conflictos.
- c) Fomentar el dialogo a todos los niveles de la organización como forma principal y prioritaria de gestión empresarial.

- d) Denunciar, investigar y castigar, según sea procedente, de acuerdo con el régimen establecido en el presente protocolo para cualquier conducta o supuesto que pueda ser constitutivo de acoso moral en el entorno de trabajo.
- e) Acompañar y asesorar a las víctimas de acoso moral.

2. OBJETIVOS.

El presente protocolo tiene por finalidad la de definir y establecer el marco de actuación ante situaciones de acoso moral en el entorno de trabajo de GRUPO VALL COMPANYS con la finalidad de erradicar este tipo de conductas. Para ello se disponen en el presente una serie de procedimientos tendentes a facilitar la detección de estas situaciones y, en su caso, intervenir de manera ágil y eficaz.

Así, los objetivos del presente protocolo son:

- a) Velar por un entorno de Trabajo en el cual no se genere ninguna lesión al derecho a la integridad moral de las personas trabajadoras de GRUPO VALL COMPANYS.
- b) Implementar las medidas preventivas necesarias para evitar que se produzcan situaciones de acoso moral en el entorno de trabajo y de las relaciones laborales.
- c) Informar, educar y sensibilizar a todo el personal en materia de acoso moral en el entorno de trabajo y de las relaciones laborales.
- d) Disponer de un procedimiento de intervención y acompañamiento dirigido a atender y resolver cualquier supuesto de acoso moral con la máxima celeridad y en atención a los plazos establecidos en el presente protocolo.
- e) Garantizar los derechos de trato justo y confidencialidad de las personas afectadas.

Por todo lo anterior, la Dirección de GRUPO VALL COMPANYS de manera inequívoca manifiesta que las acciones de persecución constitutivas de acoso moral no serán en absoluto toleradas y, a tal efecto, se dispone a:

- Establecer los métodos para prevenir estas situaciones mediante el desarrollo de los mecanismos necesarios para la prevención de conductas de acoso moral.
- Establecer un procedimiento de investigación y solución de las situaciones de acoso moral que se detecten en el entorno de GRUPO VALL COMPANYS.

- Disponer e implementar las medidas oportunas para garantizar la evitación o, en su caso, cese de las conductas que puedan ser constitutivas de acoso moral en el entorno de trabajo.
- Difundir, publicar y promocionar la implementación del presente protocolo de acoso moral a todas las personas trabajadoras que conforman la plantilla de GRUPO VALL COMPANYS.

3. PRESENTACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Todas las personas, de conformidad con el Capítulo Segundo de la Constitución Española, tienen derecho a la dignidad, igualdad y no discriminación, integridad física y moral, al honor y a la libertad en la comunicación.

En el mismo sentido, y en virtud de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, las personas trabajadoras tienen derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, así como al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas.

Al margen de las obligaciones constitucional, legal o convencionalmente previstas, la dirección de la Compañía tiene la obligación de garantizar, con todos los medios a su alcance, que no se produzca ninguna situación de acoso moral en el entorno de trabajo que estén, o puedan estar, bajo su responsabilidad.

GRUPO VALL COMPANYS no permite ni tolera el acoso moral en el entorno de trabajo ni aquellas situaciones que de él se desprendan

GRUPO VALL COMPANYS se compromete formal y firmemente a garantizar y promover un adecuado clima laboral quedando prohibida, por tanto, cualquier conducta o acción de naturaleza hostil o intimidatoria frente a una persona trabajadora en el marco de las relaciones laborales que se susciten en la Compañía, especialmente las que sean constitutivas de acoso moral a las que se dará la oportuna, y proporcional, respuesta que ofrezca el régimen disciplinario vigente en cada momento.

En este sentido, el presente protocolo se aplica a todas situaciones y relaciones que se deriven de la actividad que tenga lugar en el entorno laboral de GRUPO VALL COMPANYS, así como a todas aquellas personas que, dependiendo de una tercera persona, realicen actividades o preste servicios en la compañía.

Hay que traer a colación que, en aplicación de las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales en el ámbito de prevención de riesgos laborales, GRUPO VALL COMPANYS procederá:

1. Informar a las empresas y entidades externas respecto a la existencia del presente protocolo y sus procedimientos.
2. En el supuesto en que se produzca una situación de acoso entre las personas del GRUPO VALL COMPANYS y el personal de otra empresa o entidad contratada se aplicaran los mecanismos de coordinación empresarial habiendo comunicación y colaboración mutua del caso, de manera en que cada una de las ocupadoras aplique sus respectivos procedimientos y vías de solución que resulten oportunos.

Toda persona que, cuando presente la denuncia, tenga una relación jurídica con grupo VALL COMPANYS quedará amparada por este protocolo, aunque la relación laboral ya se haya extinguido.

Para calificar como "laboral" una situación de acoso, hay que tener en cuenta que los límites del entorno laboral no están determinados por parámetros físicos, de jornada laboral ni vinculación de los implicados con la empresa, sino por la relación de causalidad que existe entre el acoso y el trabajo.

Es decir, si la situación de acoso no se hubiera dado en el caso de que la persona afectada no hubiera prestado sus servicios a/o grupo VALL COMPANYS es en efecto una situación de acoso laboral. Por ello, cualquier lugar o momento en que las personas se encuentren por cuestiones profesionales y laborales se considera dentro del entorno laboral a efectos del acoso y de la aplicación de este protocolo.

También se aplica el mismo criterio cuando el enlace entre dos personas se establece por o con ocasión del trabajo o la profesión que se está desarrollando.

4. FACTORES DE RIESGO

Con carácter enunciativo, y no limitativo, los principales riesgos psicosociales que podemos identificar son los siguientes:

- El estrés: es el más global porque es una respuesta general a todos los factores psicosociales. Cuando el estrés se cronifica, se produce el desgaste profesional o *burnout*.
- La violencia laboral: hace referencia a la violencia ejercida por alguien desde una posición de poder contra una persona o un grupo en un ámbito relacionado con el trabajo. En general hay dos tipos de violencia: la física y la psicológica.

- El acoso laboral: está estrechamente relacionado con un mal clima en la empresa y un comportamiento negativo entre compañeros de trabajo, incluidos los superiores o los directivos.
- El acoso sexual: hay dos tipos principales: el *quid pro quo* o chantaje sexual y el producido por un ambiente hostil.
- La inseguridad contractual: se trata de una preocupación constante derivada de la inestabilidad del trabajo y de las condiciones que cambian.
- El conflicto familia-trabajo: se manifiesta con dos vertientes: familia-trabajo y trabajo-familia.
- Los conflictos en el puesto de trabajo: ocurren cuando los empleados discrepan en cuestiones relacionadas con el trabajo, cuando falta comunicación o simplemente por descontento ante el ambiente laboral.
- La discriminación laboral: cuando las personas son tratadas de manera diferente al trabajo por motivos de género, raza, edad, religión, orientación sexual u otras características.
- La falta de apoyo: los trabajadores no se sienten apoyados por sus empleadores debido a la falta de comunicación, el desinterés o la sensación de que no se valora su trabajo.
- La sobrecarga: se puede ocasionar debido a un horario de trabajo excesivo, tener que hacer más de lo que se espera o no disponer de tiempo suficiente para descansar. Esto puede ocasionar fatiga, estrés y depresión.
- El *burnout* o el desgaste profesional: consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que acaba en un estado de agotamiento emocional y de fatigas motivando para las tareas laborales.

5. DEFINICIONES.

Cuando se utiliza la expresión "acoso laboral" se suele hacer referencia a lo que en términos un poco más concretos se conoce como "acoso moral o psicológico en el trabajo", o bien *mobbing* en terminología inglesa. Es a este tipo de acoso al que se refiere exclusivamente este protocolo, sin olvidar, no obstante, que este concepto puede ser enmarcado, a su vez, en un marco conceptual más amplio, pudiendo encontrar:

- Acoso laboral: es el proceso en el que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica, de una manera sistemática y de forma prolongada sobre otra persona o personas, en el puesto de trabajo o a consecuencia del mismo con la finalidad de perjudicar o deteriorar su estatus profesional, personal o expulsarle de la organización. Estas conductas indeseables e inaceptables, acaecidas en el entorno laboral, implican situaciones definidas como: acoso moral, sexual o por razón de sexo, discriminatorio y otras situaciones de violencia laboral.
- Acoso moral (*mobbing*): conocido como acoso psicológico u hostigamiento. Es aquella situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica de manera sistemática, recurrente y durante tiempo prolongado, sobre otra persona o personas en el puesto de trabajo, con la finalidad de destruir sus redes de comunicación, así como su reputación y/o perturbar gravemente el ejercicio de sus funciones. La acepción excluye, por tanto, las acciones esporádicas o aisladas o puntuales, refiriéndose a conductas repetidas periódicamente y que responden a un método concreto. Asimismo, señalar que tales conductas obedecen a un objetivo concreto y tienen una cadencia constante.
- Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Para esta tipología de acoso existe un protocolo específico que se activará en su caso “Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y frene a situaciones de acoso y violencia contra las personas LGBTI”.
- Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Para esta tipología de acoso existe un protocolo específico que se activará en su caso “Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y frente a situaciones de acoso y violencia contra las personas LGBTI”.
- Acoso discriminatorio: es toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo. Para la tipología de acoso discriminatorio relacionada con la orientación sexual existe un protocolo específico que se activará en su caso “Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y frente a situaciones de acoso y violencia contra las personas LGBTI”.

- Otras situaciones de violencia laboral: cualquier otra situación no incluida en los supuestos anteriores que supongan al personal ocupado recibir abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su actividad laboral, que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud (física y/o psíquica). Incluye tanto la violencia física (agresión física sobre el trabajador o causar daños en propiedades de la organización o del personal) como la violencia psicológica (intimidación, amenazas, conductas de violencia psicológica susceptibles de causar daño psicológico y moral, etc.).

5.1 ¿Qué es el acoso moral en el trabajo o en el entorno de las relaciones laborales?

Se entiende por tal, todo comportamiento que atente contra la dignidad de la persona, ejercido de manera reiterada, potencialmente lesivo y no deseado, dirigido contra uno o más personas trabajadoras, en el puesto de trabajo o por consecuencia del mismo.

El acoso puede ser:

- Horizontal, cuando la persona acusadora y la acosada se encuentran en un mismo nivel jerárquico en la empresa;
- Vertical ascendente, cuando la persona trabajadora acosada se encuentra en una posición jerárquicamente superior a la acusadora; y
- Vertical descendente, cuando la persona trabajadora acosada se encuentra en una posición subordinada respecto de la acosadora.

El acoso laboral puede consistir en una pluralidad muy diversa de actuaciones, y afectar por ello a diversos derechos, a la no discriminación, a la integridad física y moral, al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen etc., al tratarse de una actuación potencialmente pluriofensiva.

Para apreciar la existencia de acoso moral en el trabajo deben concurrir, de manera conjunta, determinados requisitos, de manera que la ausencia de cualquiera de ellos sitúa la conducta de que se trate fuera del concepto de acoso

laboral. No obstante, junto a los elementos constitutivos existen otros factores, que habitualmente se presentan en los comportamientos de acoso definidos como elementos accesorios, cuya ausencia en modo alguno desnaturaliza la existencia de acoso laboral. Por lo tanto, hay que analizar cada situación concreta.

Los elementos constitutivos de acoso moral en torno al trabajo son:

- Las conductas lesivas no deseadas susceptibles de causar un mal;
- El menosprecio de la dignidad de la persona asociada a la posible vulneración de otros derechos;
- La reiteración de las conductas lesivas; y
- Que los hechos se produzcan en el lugar o con ocasión del trabajo.

Así, será constitutivo de acoso moral cualquiera de las conductas que reúnan los siguientes elementos:

- Conductas de acoso repetidas y sistemáticas.
- Conductas dirigidas a boicotear el trabajo de la víctima impidiendo el desarrollo correcto de sus tareas (fijación de plazos poco razonables, fijación de tareas irracionales, etc.).
- Aislamiento impuesto a la persona afectada por parte del resto de compañeros/as y/o superiores/as.
- Manipulación premeditada de la víctima con deseo de destruirla tal como el abuso de poder mediante el desprecio persistente del trabajo o tareas que realiza.
- Control desmesurado o inadecuado del rendimiento de la persona trabajadora.
- Reiteración de conflictos e incapacidad para solucionarlos.
- Destrucción de la reputación y difusión de mentiras y/o acusaciones sobre la persona.

- Voluntad de alterar y destruir las redes habituales de comunicación de la víctima.
- Información oculta y manipulación de la misma. Comunicaciones perversas.
- Discriminación y voluntad de desprestigiar laboralmente por miedo o envidia de los éxitos, méritos y reconocimientos de otras personas.
- Humillaciones, vejaciones, denigraciones, etc.

5.2 ¿Como se puede identificar el acoso moral en el trabajo o en el entorno de las relaciones laborales?

Las principales y más habituales formas de expresión o conductas de acoso moral en torno a trabajo y las relaciones laborales son:

❖ Acciones contra la reputación o la dignidad ya sea personal o laboral:

- Amenazas verbales con gritos o insultos.
- Comentarios injuriosos contra la persona.
- Ridiculización o desprecio público respecto: aspecto físico, gestos, voz, convicciones personales, religiosas o políticas, estilo de vida, etc.
- Críticas de profesionalidad en público.
- Crítica permanente de la vida privada.
- Difusión de rumores falsos.
- Hablar mal de la persona en la espalda.
- Hacer parecer estúpida a una persona.
- Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos.
- Mofarse de las discapacidades de una persona.

❖ Acciones que afectan a la comunicación o la información:

- Negación de la información relativa al puesto de trabajo: funciones, responsabilidades, métodos, así como la cantidad o los plazos de las tareas a realizar. Indicación, sistemática, de instrucciones confusas, contradictorias o contrarias a la moral.
- Comunicación hostil implícita: aislamiento, negación de palabra, no se respeta el turno de palabra, se ignora expresamente o se interrumpe de manera continuada.
- Comunicación hostil explícita: críticas, amenazas públicas, gritos e insultos.
- Terror telefónico.

- Juzgar el ejercicio de una persona de manera ofensiva.
- Amenazas o presiones a las personas que apoyan al acosado.

❖ **Acciones contra el ejercicio del trabajo:**

- Sobrecarga de trabajo o con dificultad excesiva e impropia del puesto y las funciones.
- Asignación de tareas innecesarias o inútiles, monótonas o rutinarias o degradantes.
- Ocultación de datos necesarios para la realización del trabajo.
- Tareas de calificación inferior.
- No asignar tareas a una persona.
- Negación a asignar tareas o medios de trabajo.
- Cambiar la ubicación de una persona separándolo de los compañeros.
- Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada.
- Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de la conciencia.
- Cuestionar las decisiones de una persona.
- Robo de pertenencias, documentos, herramientas de trabajo.
- Manipular herramientas de trabajo.

❖ **Ataques a las relaciones sociales de la víctima:**

- Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona.
- Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos.
- Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente.
- No dirigir la palabra a una persona.
- Tratar a una persona como si no existiera.

❖ **Acciones de desigualdad entre personas trabajadoras:**

- Diferencias en el trato/discriminación de la víctima respecto del resto de personas trabajadoras.
- Distribución no equitativa del trabajo.
- Desigualdades retributivas.

❖ **Amenazas de violencia física:**

- Ofertas sexuales, violencia sexual.
- Amenazas de violencia física.
- Uso de violencia menor.
- Maltrato físico.

5.3 ¿Qué situaciones NO son constitutivas de acoso moral en el trabajo?

El acoso moral es diferente de los conflictos que se producen en el seno de las relaciones laborales y de las consecuencias propias del estrés profesional,

porque la conducta de hostigamiento a la víctima debe ser intencionada y reiterada, dirigida a atacar su dignidad personal y a destruir su comunicación con los demás. En ausencia de estos elementos hablaremos de factores de riesgo en la organización del trabajo o, en su caso, conflictos laborales.

Así, NO se consideran conductas constitutivas de acoso moral o acoso psicológico las siguientes:

- Conductas que impliquen un conflicto acaecido en el marco de las relaciones humanas, y que evidentemente afecten al ámbito laboral, se den en su entorno e influyan en la organización y en las relaciones laborales.
- Situaciones de amenazas o agresiones puntuales o aisladas no realizadas de manera reiterada y/o prolongada en el tiempo, sino aisladas y de carácter puntual.
- Acciones realizadas por superiores que ejercen la dirección con un estilo de mando autoritario con comportamientos arbitrarios o autoritarios y con alta exigencia.
- La supervisión o control del trabajo que, con o sin presiones siempre, con el debido respeto interpersonal estén dirigidas a la optimización.
- La sobrecarga o infracarga de trabajo por incorrecta organización del trabajo y la falta de comunicación.
- La presión legítima de exigir lo pactado o el cumplimiento de las normas y procedimientos aprobados.
- Rumores, cotilleos y comunicaciones informales que circulen por la organización.
- Estancamiento profesional por falta de méritos personales o sistemas de promoción que no son claros.
- Tensiones y conflictos propios del trabajo.
- Incompetencia o poca voluntad para hacer un trabajo.
- Críticas constructivas, explícitas, justificadas.

5.4 ¿Como evoluciona una situación de Mobbing?

Las situaciones de acoso moral en torno a trabajo suelen tener una evolución que puede separarse en 4 fases diferentes:

Fase de conflicto: La situación desencadenante se percibe como un conflicto en un momento concreto y adquiere más entidad. Normalmente aparece como un problema de organización del trabajo o interpersonal no resuelto y que adquiere cronicidad o perpetuidad.

Fase de acoso moral o estigmatización: Inician los comportamientos y adopción de estrategias de acoso por parte de las personas acosadoras. Esta fase se alarga en el tiempo por las actitudes de negación de la realidad por parte de la propia víctima, el resto del grupo y la dirección.

En esta fase la víctima se siente desorientada y no considera o concibe que lo que está sucediendo es un supuesto de acoso moral. La identificación del problema es difícil y suele alargarse en el tiempo.

Fase de intervención desde la organización: El conflicto trasciende del grupo al que pertenece la víctima hacia la dirección de la empresa o entidad. La dirección tomará decisiones resolutorias.

Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: Se aplican medidas que van desde la baja médica, la incapacidad permanente o el despido de la persona trabajadora.

5.5 Ciberacoso moral

Aunque el acoso moral en los centros físicos es el más conocido, no hay que olvidar que los dispositivos digitales también pueden servir para acosar. Bajo el paraguas de las TIC, se producen en el ámbito laboral conductas agresivas, las cuales denominamos ciberacoso o, en terminología inglesa *network*. Bajo este fenómeno, la persona trabajadora puede sufrir situaciones de hostigamiento, por medio de múltiples canales digitales como el teléfono móvil (mediante aplicaciones de mensajería instantánea o llamadas), el ordenador (a través de programas de videoconferencias) o bien, a través de correos electrónicos profesionales.

Es necesaria la desconexión fuera del horario de trabajo por lo que (excepto casos de fuerza mayor) son totalmente inaceptables, no solo los mensajes con contenido laboral, sino también, los mensajes con contenido vejatorio u hostigador.

Son ejemplo de ciberacoso un abusivo e indiscriminado uso de e-mails con tonos violentos, mensajes de audio en el WhatsApp, entre otras conductas.

Este protocolo reitera la obligación empresarial de supervisar que las nuevas tecnologías no tengan incidencia en la generación de situaciones de acoso como forma de violencia en el trabajo, previendo las medidas necesarias para detener el acoso moral vehiculado con conductas digitales.

6. PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS DEL PROCEDIMIENTO.

Todo el procedimiento de intervención garantiza:

- **Respeto y protección:**
 - o Se actúa con respeto y discreción para proteger la intimidad y dignidad de las personas afectadas.
 - o Las personas implicadas están acompañadas y asesoradas por una o varias personas de su confianza del entorno de la empresa.
- **Confidencialidad:**
 - o La Información recopilada en las actuaciones tiene carácter confidencial.
 - o Los datos sobre la salud se tratan específicamente, y, por tanto, se incorporan al expediente tras la autorización expresa de la persona afectada.
- **Derecho a la información:**
 - o Todas las personas implicadas tienen derecho a: información sobre el procedimiento, los derechos y deberes, sobre que fase se está desarrollando y, según la característica de la participación, del resultado de las fases.
- **Apoyo de personas formadas:**
 - o La empresa cuenta con la participación de personas formadas en la materia durante todo el procedimiento.
- **Diligencia y celeridad:**
 - o El procedimiento informa sobre los plazos de resolución de las fases, para conseguir celeridad y la resolución rápida de la denuncia.
- **Trato justo:**
 - o Está garantizado la audiencia imparcial y el trato justo a todas las personas implicadas.
 - o Todas las personas que intervengan en el procedimiento actúan de buena fe en la búsqueda de la verdad y esclarecimiento de los hechos denunciados.
- **Protección contra posibles represalias:**

- Ninguna persona implicada debe sufrir represalias por la participación en los procesos de comunicación o denuncia de una situación de acoso.
- En los expedientes personales sólo deben incorporarse los resultados de las denuncias investigadas y probadas.
- **Colaboración:**
 - Todas las personas que sean citadas en el transcurso del procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su colaboración.
- **Medidas cautelares:**
 - Si durante el procedimiento y hasta el cierre hay indicios de acoso, las personas encargadas de las diferentes fases de intervención pueden proponer a la dirección de la empresa la adopción de medidas cautelares, como, por ejemplo: el cambio de puesto de trabajo, reordenación del tiempo de trabajo, permiso retribuido, etcétera. Estas medidas no tendrán que suponer, en ningún caso, un menoscabo de las condiciones de trabajo y/o salariales de la persona acosada y tienen que ser aceptadas por ésta.
- **Vigilancia sanitaria:**
 - Las personas que perciban una situación de acoso con efectos sobre la salud pueden solicitar atención, orientación e informe médico de vigilancia de la salud mediante el servicio de prevención de riesgos laborales.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.

GRUPO VALL COMPANYS, tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de todas las personas en un entorno de trabajo productivo y seguro, así como la obligación de garantizar un entorno que respete la dignidad de las personas trabajadoras.

Además, todos los trabajadores y trabajadoras tienen la responsabilidad de ayudar a asegurar un ambiente de trabajo en el que se respete la dignidad, y las personas con funciones de mando a las que especialmente se les ha confiado la función de asegurar que no se produzca acoso de ningún tipo.

7.1 Obligaciones por parte de la empresa o entidad.

Debe garantizarse el derecho de las personas trabajadoras en la relación laboral: a no ser discriminadas, a la integridad física y psíquica, a una adecuada política de seguridad e higiene, al respeto de su intimidad, privacidad y la consideración debida a su dignidad, promover un contexto y un entorno de

trabajo que evite el acoso y, arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso.

El incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas da lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas y judiciales.

7.2 Personas trabajadoras: derechos y obligaciones:

Las personas trabajadoras tienen derecho a un ambiente de trabajo saludable y a no sufrir acoso.

Las personas trabajadoras tienen la obligación de tratar con respeto a las personas cuando se active una denuncia y de cooperar con la empresa en la búsqueda de una posible denuncia de acoso.

8. PREVENCIÓN.

GRUPO VALL COMPANYS se compromete a difundir este protocolo a todas las personas trabajadoras con la condición de que adquieran conciencia de su compromiso de evitar y combatir cualquier tipo de acoso, así como en las medidas que se tomarán en caso de que se produzca. Pero también, y, sobre todo, para que se sea consciente, en el caso de ser víctimas de acoso, de la existencia de un procedimiento que garantiza la resolución efectiva de la situación.

Con la finalidad de hacerlo efectivo, asegura:

- Realizar acciones de sensibilización, de información y de formación (cursos, talleres, sesiones informativas, folletos informativos, carteles, etc..).
- Facilitar los estilos de gestión y liderazgo participativo, estimulando la cohesión grupal y fomentando el flujo de la información entre las personas trabajadoras.
- Estar atentos a los posibles indicios de situaciones de acoso y actuar proactivamente en la detección.
- Implementar un procedimiento eficaz (Protocolo) para hacer frente a las comunicaciones y quejas.
- Hacer el seguimiento, control y evaluación del procedimiento implementado.
- Aplicar medidas disciplinarias severas.

9. VIGENCIA.

El contenido de este protocolo es de obligado cumplimiento, entrando en vigor en la fecha de su aprobación y comunicación a la plantilla de la empresa.

El Protocolo tendrá una vigencia de 4 años a partir de su aprobación, sin perjuicio de que en función de las necesidades que se detecten en las reuniones de seguimiento, se podrán modificar o incorporar acciones, después de la negociación y acuerdo correspondiente en el grupo, las organizaciones sindicales y la parte social.

El presente protocolo será revisado en los siguientes supuestos;

- a. En cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fin de reorientar el cumplimiento de sus objetivos.
- b. Cuando se detecte la falta de adecuación a los requisitos legales o reglamentarios.
- c. En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico o cualquier modificación sustancial de la plantilla, métodos y organización del trabajo.
- d. Cuando una resolución judicial condene a la empresa por razón de acoso moral.

II. Procedimiento de investigación interna.

1. PROCEDIMIENTO.

Iniciación del procedimiento

El procedimiento que propone este Protocolo en los supuestos de acoso moral puede iniciarse por comunicación de la percepción o sospecha de acoso o directamente por denuncia verbal o escrita.

Fase 1 (Opcional): Comunicación y asesoramiento (plazo: 7 días laborables).

El objetivo de esta fase es informar, asesorar y acompañar a la persona acosada, teniendo conocimiento de situaciones que pueden ser acoso y preparar la fase de denuncia interna e investigación (Fase 2), si procede.

Esta fase inicia con la comunicación de la percepción o sospecha de acoso que pone en marcha las actuaciones de comunicación y asesoramiento.

La comunicación, la puede hacer:

- La persona afectada (persona presuntamente acosada).
- Los representantes de las personas trabajadoras de GRUPO VALL COMPANYS.
- Cualquier persona o personas que adviertan una conducta de acoso.

La comunicación se formula una vez sucedidos los hechos, tan pronto como sea posible, por el impacto emocional que estas situaciones conllevan.

La comunicación se puede realizar verbalmente, directamente, a cualquier persona de referencia o a través del canal denuncia por las siguientes vías:

- Por escrito al correo de las personas de referencia del centro de trabajo, indicado en el anexo.
- Vía telefónica a una de las personas de referencia del centro de trabajo, indicado en el anexo.
- Reunión presencial, a solicitud del informante con una de las personas de referencia.

Cuando la persona denunciante no sea la propia interesada, GRUPO VALL COMPANYS tendrá la obligación de corroborar el caso y, una vez corroborado, iniciará las actuaciones que se prevén en el presente protocolo.

Comentado [JS1]: Añadida vía telefónica para la comunicación

Los resultados de esta fase pueden ser tres:

- 1.- Que la persona afectada decida presentar denuncia a través de los canales establecidos (pasamos a la fase 2).
- 2.- Que la persona afectada decida no presentar denuncia y la persona de referencia, a partir de la información recibida, considere que existe alguna evidencia de la existencia de una situación de acoso. En este caso, debe ponerlo en conocimiento de la dirección del Grupo Vall Companys respetando el derecho a la confidencialidad de las personas implicadas, es decir, no se dará a conocer el nombre de la persona que ha pedido información ni de la posible persona agresora. En el momento en que dirección tiene conocimiento de indicios de acoso, tiene la obligación legal de poner en marcha medidas protectoras y correctoras y, en su caso, actualizar las actuaciones preventivas.
- 3. Que la persona afectada decida no presentar denuncia y la persona de referencia, a partir de la información recibida, considere que no existen evidencias de la existencia de una situación de acoso. En este supuesto, se cerrará el caso, y no se realizará ninguna otra acción.

Esta fase tendrá una duración máxima de siete días laborables.

Fase 2: denuncia interna e investigación (plazo: 30 días laborables).

Para iniciar esta segunda fase la denuncia debe presentarse a través de los canales establecidos. En caso de que la denuncia no la presente directamente la persona afectada, deberá hacerse constar que se tiene el consentimiento expreso e informado de la persona afectada para iniciar las actuaciones de este Protocolo.

Cuando se traten de denuncias verbales, previo consentimiento del informante, se documentarán bien mediante una grabación de la conversación en un formato duradero, seguro y accesible o bien a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla, pudiendo el informante comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.

La denuncia se podrá realizar:

- Por escrito al canal denuncias:
<https://www.etcanaldenuncias.com/canal.aspx?proyecto=VALLCOMPANYS>
- Reunión presencial, a solicitud del informante en un plazo máximo de 7 días del momento en que se solicite. La reunión presencial podrá

realizarse ante alguna de las personas de referencia del centro, que tendrá que informar con la mayor brevedad posible al Comité Ético.

Tras la recepción de una denuncia, se deberá acusar recibo a la persona denunciante de su correcta recepción, por la misma vía por la que fue interpuesta, en un plazo no superior a 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a su recepción.

En el acuse de recibo se expondrán los siguientes extremos:

- Día de recepción de la denuncia.
- Compromiso de iniciar el proceso recogido en el presente protocolo.
- Solicitud al trabajador/a de colaborar de buena fe.

Las personas trabajadoras del Grupo Vall Companys deben saber que, salvo dolo o mala fe, no serán sancionadas por activar el protocolo.

El Comité Ético en los 7 días siguientes de haber recibido la denuncia, constituirá la Comisión de Investigación, designando a la persona instructora, responsable de la instrucción del expediente.

De cada denuncia recibida a través del canal se guardará automáticamente un registro en el Sistema de Gestión de Denuncias establecido. En caso de que se realice la denuncia por cualquier otra vía habilitada, con la finalidad de que quede registrada, se tendrá que abrir un expediente en el citado Sistema. Este último estará en una base de datos segura y de acceso restringido exclusivamente a las personas miembro de la Comisión de Investigación y Abordaje.

Constitución de una Comisión de Investigación y Análisis de la denuncia.

La comisión de investigación es la comisión instructora responsable del procedimiento.

Dicha comisión estará integrada por los miembros del Comité Ético y una persona instructora que será designada de cada centro de trabajo por el Comité Ético. Esta persona instructora será indistintamente cualquiera de las dos personas de referencia del centro de trabajo, excepto que se haya abierto el proceso por comunicación y haya participado una de las personas de referencia, que no podrá formar parte de la Comisión en ese caso concreto.

El instructor será la persona encargada de dirigir y supervisar todas las actuaciones y la encargada de elaborar el informe de conclusiones.

Estas personas deberán reunir las debidas condiciones de aptitud, objetividad e imparcialidad que requiere el procedimiento. No podrán tener relación de dependencia directa o parentesco con cualquiera de las partes. Tampoco

podrán ser instructoras de estos procedimientos quienes tengan el carácter de persona denunciada o denunciante.

Para asegurar la imparcialidad del procedimiento, en caso de que las personas miembros de la comisión mantengan algún tipo de relación con la persona presuntamente afectada o con la persona que presenta la denuncia, (ya sea por consanguinidad, amistad íntima o enemistad manifiesta, etc.) deberán comunicar esta situación para abstenerse del procedimiento y ser sustituidos en aquél.

En el caso de que la persona miembro no manifestara la situación y se abstenga del procedimiento, las personas afectadas del procedimiento pueden solicitar su recusación.

Los representantes de las personas trabajadoras, en aquellos centros de trabajo donde haya, a través de uno de sus integrantes, podrán participar en la instrucción del expediente, si la persona afectada así lo solicita.

La Comisión de Investigación realizará un primer análisis de la denuncia recibida y los medios de prueba que lo acompañan y, procederá, a emitir una resolución que podría resultar en:

1. No admitir a trámite la denuncia, por no cumplir con las condiciones exigidas, o por resultar evidente que lo planteado no pertenece al ámbito del presente protocolo; o
2. Iniciar la tramitación del caso según lo previsto en el presente protocolo, dando traslado de los hechos denunciados a la persona o personas denunciadas para que puedan alegar y acreditar lo que consideren a efectos previos de la fase de investigación.

Para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y previa audiencia a las mismas, se podrán acordar medidas cautelares con la finalidad de evitarles mayores perjuicios.

Posible mediación potestativa.

La Comisión de Investigación, en la apertura del procedimiento, ofrecerá a la persona denunciante la posibilidad de arbitrar una mediación en el caso en que pueda ser procedente y no haya indicios claramente constitutivos de acoso moral.

En todo caso, la persona mediadora deberá actuar con absoluta discreción y confidencialidad sobre la situación expuesta pretendiendo emitir una propuesta mediadora dirigida a resolver la situación de manera ágil y dialogada.

En caso de rechazarse la mediación por parte de cualquiera de las partes implicadas en el conflicto, se procederá a iniciar la fase de investigación.

En el caso de no poder llegarse a solución, se abrirá la fase de investigación.

Procedimiento de investigación interna.

En el proceso de **recopilación de información** por la persona Instructora, que deberá desarrollarse con la máxima rapidez, confidencialidad, sigilo y participación de todas las personas implicadas, podría ser necesario entrevistar a las personas afectadas (tanto al denunciante como al denunciado) y, probablemente, practicar declaraciones testificales si pudieran ir dirigidas a esclarecer la cuestión. Todas las personas intervinientes podrán contar con la presencia de su representación legal o de la representación legal de las personas trabajadoras de GRUP VALL COMPANYS.

En todo caso, la indagación sobre la denuncia debe ser desarrollada con la máxima sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas, tanto de quien reclama, como de la persona presuntamente acosadora.

En la realización de las tomas de declaración para las entrevistas, en las que se escucharán las partes y los testigos bajo el principio de neutralidad en la intervención se observarán las siguientes pautas:

- A. Presentación de la persona que entrevista, explicando el proceso a seguir y los límites de la confidencialidad.
- B. Firma del consentimiento informado al iniciar el proceso. (Anexo II).
- C. Intentar rebajar o minimizar la tensión emocional, mostrando empatía, pero sin que haya identificación con ninguna de las partes.
- D. Escuchar las preguntas que se formulen sobre el proceso y hacer las aclaraciones necesarias.
- E. Analizar el relato y las vivencias presentadas.
- F. Aclarar las respuestas neutras o generales, como "lo normal", "como siempre", "No me informan".
- G. Identificar las posiciones de cada parte y sus intereses.
- H. Resumir en orden cronológico el relato.
- I. No utilizar nunca como ejemplo situaciones reales de otros casos que se hayan podido investigar.

- J. Las entrevistas comenzarán con la persona denunciante y los testimonios propuestos por ella, continuando con la persona denunciada y, si procede, los testimonios que esta última proponga.

Una vez finalizada la investigación, la Comisión de Investigación emitirá un informe con las conclusiones y propuestas que se deriven de la misma, acompañado de las actuaciones practicadas.

Este informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 20 días hábiles desde que se constituyó la Comisión de Investigación.

Informe de conclusiones.

Al concluir esta investigación, la Comisión de Investigación mediante la persona instructora elaborará el informe mencionado en el más breve plazo posible, sin superar nunca un máximo de 5 días hábiles, que deberá incluir la siguiente información:

- A. Relación nominal de las personas que integran la Comisión e identificación de las personas presuntamente acosadas y acosadoras.
- B. Antecedentes del caso, denuncias, circunstancias de la misma a modo de resumen cronológico.
- C. Relación de las intervenciones realizadas en el proceso, argumentos expuestos, testimonios, comprobación de pruebas, etc.
- D. Declaración de la existencia o no de conducta de acoso según se haya podido, o no, constatar la situación de acoso:
 - Declarar la inexistencia de acoso y el archivo del expediente pudiéndose proponer y aplicar medidas con la finalidad de mejorar la situación existente.
 - Declarar la existencia de acoso e incoar un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave de acoso y, en su caso, aplicar medidas correctoras de la situación.
 - En caso de detectarse una falta distinta al acoso, se propondrá las acciones correctoras que pongan fin a la situación producida y se promoverá, en su caso, el expediente correspondiente.

Si las circunstancias así lo aconsejaren o no se llega a acuerdo por parte de la Comisión de investigación, podrá acordarse que la valoración de las pruebas practicadas sea realizada por personas profesionales externas de reconocida

solvencia en la materia como, por ejemplo, las personas profesionales del servicio de prevención ajeno de la empresa.

E. Propuestas de medidas correctoras, si procede. Si queda constatada la existencia de acoso, se podrán proponer la adopción de las siguientes medidas:

- Apoyo psicológico y social al acosado/a.
- Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento de la persona trabajadora acosada, se estimen beneficiosas para su recuperación.
- Adopción de medidas de vigilancia en protección de la persona trabajadora acosada.
- Reiteración de los estándares éticos y morales de la empresa.

F. Propuesta de incoación de expediente disciplinario.

Si, con motivo de la investigación realizada, no se constata la existencia de acoso, pero se pone de manifiesto que existe un conflicto personal relevante generado por el trabajo, el instructor propondrá la adopción de las medidas oportunas para solucionar dicho conflicto.

Los órganos y el personal de GRUPO VALL COMPANYS. tendrán la obligación de colaborar con la persona instructora y la Comisión de Investigación a lo largo de todo el proceso de investigación.

El informe de la comisión de investigación y abordaje de las situaciones de acoso se remite al Compliance Officer.

Fase 3: Resolución (plazo: 10 días naturales)

El Compliance Officer, tomando en consideración el informe vinculante de la Comisión de Investigación y la gravedad y trascendencia de los hechos acreditados, decidirá si se archiva la denuncia o si se da traslado a la Dirección del departamento de Desarrollo y Gestión de personas para que en un plazo máximo de 10 días adopte las medidas correctoras y sancionadoras necesarias, pudiendo ser éstas la ratificación como definitivas de las medidas cautelares adoptadas en la tramitación del expediente.

En todo caso, si se constata acoso se impondrán las medidas sancionadoras disciplinarias previstas.

Las personas representantes de las personas trabajadoras tendrán conocimiento del resultado final de todos los expedientes que puedan tramitarse, así como de las medidas adoptadas, excepción hecha de la identidad y circunstancias personales de la presunta víctima del acoso, (si ésta solicitó que los hechos no fuesen puestos en conocimiento de esta).

En el caso de que se determine la no existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades se archivará la denuncia. Si se constata la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.

Asimismo, la comisión deberá realizar un seguimiento sobre el cumplimiento o resultado de las medidas adoptadas, para lo que tiene un plazo no superior a 30 días.

2. PERSONAS DE REFERENCIA

Se designan 2 personas de referencia para cada empresa del grupo.

Las personas de referencia del Protocolo para la prevención y abordaje del acoso moral en el entorno de trabajo y de las relaciones laborales del Grupo Vall Companys se publicarán como anexo de este Protocolo, indicando para cada empresa la siguiente información:

- NOMBRE Y APELLIDO. CARGO. TELÉFONO. E-MAIL.

Con el fin de garantizar al máximo la confidencialidad, las personas de referencia serán fijas.

El cese de las personas de referencia se producirá por los siguientes motivos:

- Por renuncia comunicada por escrito de la persona interesada.
- Por maternidad o paternidad, en forma de substitución hasta que la persona pueda regresar a las funciones previas.
- Por sanción de la empresa.
- Por cesar en el puesto de trabajo en la empresa.

Las personas de referencia de cada empresa del Grupo se reunirán como mínimo, una vez al año, para evaluar la implementación del protocolo y realizar el informe anual de seguimiento. El acta de la reunión deberá enviarse al Comité Ético.

Las personas de referencia deberán recibir formación específica para poder realizar correctamente su función.

Funciones de la persona o personas de referencia en la fase 1 de comunicación y asesoramiento:

- Recibir todas las peticiones de información por acoso laboral.
- Informar y asesorar a la persona afectada de la política de tolerancia cero de la empresa ante comportamientos de acoso laboral.
- Informar del procedimiento previsto en este Protocolo: vía interna y externa.
- Informar y asesorar a la persona afectada del contenido del Protocolo y de las opciones y acciones que puede emprender. También se debe informar de las obligaciones que tiene el Grupo Vall Companys y de la responsabilidad en que el Grupo Vall Companys puede incurrir si las

incumple, así como del procedimiento a seguir una vez se presenta la denuncia.

- Informar de la posibilidad de acudir a todo tipo de asesoramiento interno o externo.
- Informar sobre el derecho a recibir atención para la salud física y/o psíquica.
- Ofrecer acompañamiento en todo el proceso.
- Apoyar la redacción de la denuncia y asesoramiento sobre su presentación.
- Proponer, en su caso, medidas cautelares y/o preventivas.
- Gestionar y custodiar la documentación.

Las personas de referencia son responsables de la gestión y custodia de la documentación, si existe, en la fase de comunicación y asesoramiento, garantizando la confidencialidad del conjunto de documentos e información que se generan en esta fase.

Si la persona afectada decide no continuar con las actuaciones, se le devolverá toda la documentación que haya aportado. En caso de que decida continuar con las actuaciones de denuncia, la documentación debe adjuntarse al expediente de investigación que se genere.

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

El Comité Ético se reunirá una vez al año para llevar a cabo la evaluación y seguimiento del protocolo de acoso moral. Los indicadores disgregadores por sexos que se utilizan son:

1. Número de personas trabajadoras que han hecho una comunicación al acoso moral en el puesto de trabajo como un porcentaje del total de plantilla.
2. Número de personas trabajadoras que han hecho una denuncia por acoso moral en el puesto de trabajo, como porcentaje del total de plantilla.
3. Número anual de medidas preventivas y/o sensibilización que se llevan a cabo en la empresa (horas de sensibilización/formación y lista de medidas).
4. Número de procedimientos disciplinarios que se han llevado a cabo en la empresa durante el año.

4. INFORMACIÓN A LA PLANTILLA

En la primera fase de implementación de este protocolo se entregará una copia al conjunto de las personas a quienes sean aplicable mediante sesiones presenciales organizadas por colectivos según la responsabilidad en la empresa.

De manera periódica se realizarán actividades formativas a toda la plantilla para capacitar al personal para poder identificar conductas de acoso. se llevará a cabo una actividad informando de las acciones llevadas a cabo y recordando el protocolo.

Al mismo tiempo, es necesario asegurarse de que el protocolo esté accesible para que pueda ser consultado.

III. Anexos

Anexo I. Acuerdo de confidencialidad

El Sr./La Sra., mayor de edad, con DNI, como persona que interviene, en calidad de, en el procedimiento de investigación, de conformidad con lo establecido en el protocolo preventivo de acoso laboral de GRUPO VALL COMPANYS conoce y acepta que:

Su participación en el procedimiento os proporcionará derecho a conocer en qué fase se encuentra y, en virtud de su participación, el resultado de cada una de las fases.

Su intervención en el procedimiento debe estar basada en la buena fe y en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Como interventor en el procedimiento, tiene el deber de colaborar con la Comisión de investigación de acoso laboral.

Vuestros datos personales de carácter personal serán tratados bajo la responsabilidad de VALL COMPANYS SA. con la finalidad de gestionar el protocolo preventivo de acoso laboral que interviene.

Esta finalidad se ampara en la obligación legal incluida en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y en la ejecución de una misión llevada a cabo en el interés público.

Los datos personales tratados durante el procedimiento pueden comunicarse al Ministerio Fiscal, a los órganos jurisdiccionales y a las fuerzas o cuerpos de seguridad del estado.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a la finalidad indicada y para determinar posibles responsabilidades que puedan derivar de la finalidad llamada y el tratamiento de los datos.

Podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de vuestros datos, de limitación y oposición a vuestro tratamiento y también de no ser objeto de decisión basado únicamente en el tratamiento automatizado de vuestros datos, cuando sea oportuno remitiendo una comunicación a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@vallcompanys.es con la referencia <<protección de datos>>.

Asimismo, la persona firmante se compromete a:

- 1) Mantener la más estricta confidencialidad, privacidad, intimidad e imparcialidad de las partes de durante el proceso de investigación.
- 2) No transmitir, ni divulgar información, sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tenga conocimiento, ni sobre cualquier otra información con independencia del apoyo que la contenga.

Por lo tanto, y más concretamente, manifiesta su compromiso a cumplir las obligaciones siguientes:

- 1) Garantizar la dignidad de las personas y el derecho a la intimidad a lo largo de todo el procedimiento.
- 2) Garantizar el tratamiento reservado y la discreción más absoluta en relación con la información sobre las situaciones que puedan ser constitutivas de acoso laboral, así como sobre cualquier otro aspecto relevante que pueda ser objeto del procedimiento.
- 3) Garantizar la más estricta confidencialidad y secreto sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en el proceso de investigación de las que tenga conocimiento, además de velar por el cumplimiento de la prohibición de divulgar o transmitir cualquier tipo de información por parte del resto de personas que intervengan en el procedimiento.

Sin embargo, GRUPO VALL COMPANYS se reserva el derecho de tomar las medidas legales y, si son necesarias disciplinarias, que se consideren oportunas, en caso de incumplimiento de las obligaciones y de los compromisos establecidos en este documento.

Firma

Nombre y apellidos:

Fecha:

Anexo II. Consentimiento informado de participación en la fase de entrevistas del procedimiento abierto para la activación del protocolo en la entidad.

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:

EXPONE:

Que conozco el procedimiento de actuación previsto en el "**PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL**", de GRUPO VALL COMPANYS y, en consecuencia, las garantías previstas en este respeto y protección de la intimidad y dignidad de las personas afectadas y la obligación de guardar una confidencialidad estricta de la información.

DECLARO:

Mi consentimiento para participar en la fase de entrevistas del procedimiento iniciado el día _____ para la investigación de los hechos.

Localidad y fecha:

Firma:

Anexo III. Diario de Incidentes

El Diario de Incidentes (publicación **del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo** (INSHT)) sirve para identificar la posibilidad de ser objeto de acoso Psicológico en el Trabajo.

A través de este diario, la persona que piense que está sufriendo este tipo de situación puede describir los acontecimientos que determina conflictivos con otras personas de su entorno laboral y puedan ser susceptibles de generar acoso. Por lo tanto, este Diario es una herramienta muy útil que ayuda a detectar indicios de acoso psicológico en el trabajo.

El Diario de Incidentes es una memoria de hechos de las situaciones violentas que se puedan estar sufriendo. Al dejar constancia por escrito en el Diario, no se alteran o modifican los elementos de estas situaciones a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, se deben reflejar en el diario de incidentes los comportamientos de acoso recibidos, diferenciando si son producidos por personal interno o externo a la empresa.

Hay que distinguir también las conductas de acoso laboral, de los conflictos, discusiones, discrepancias, etc., que puedan surgir en el desarrollo del trabajo, e identificar las situaciones de acoso falso.

¿Qué es?

El Diario de Incidentes es una herramienta que te permitirá recoger de manera estructurada las situaciones que estás viviendo en tu entorno de trabajo y que te ayudará a clarificar si se trata de comportamientos de acoso, siguiendo la metodología expuesta a continuación.

¿En qué nos puede ayudar?

Está demostrado que cuando somos víctimas o incluso testigos, de situaciones violentas, con el paso del tiempo tendemos a alterar o modificar los elementos que componen el recuerdo: la memoria de los hechos. Incluso llegan a olvidarse de él, parcial o totalmente. Por ello, es muy importante hacer constar, cuanto antes, cualquier tipo de comportamiento que nos haya afectado, nos haya resultado ofensivo, etc.: los hechos estarán más frescos en la memoria. Es fundamental también anotar todas las circunstancias que lo rodearon, antes de que haya transcurrido más de un día desde que se produjeron o iniciaron.

También conviene diferenciar las conductas de acoso de aquellos conflictos, discrepancias, discusiones, diferencias de opinión, etc., que puedan surgir tanto de cuestiones relativas a las tareas (procedimientos de trabajo, etc.) como a las respectivas aficiones, gustos y preferencias (políticas, deportivas, etc.) y lleven a comportamientos que podrían etiquetarse como "molestos", pero que no pueden ser considerados acoso psicológico en el trabajo.

Finalmente, se ha observado en los últimos años, a raíz de la creciente divulgación de este fenómeno, ciertas personas que pretenden utilizar supuestas situaciones de acoso o magnificar comportamientos discrepantes en su interacción social en la empresa, de manera interesada. En resumen, utilizado adecuadamente, el uso de este diario puede ser útil para detectar situaciones de acoso laboral en una fase muy temprana.

1. ANOTA en el Diario de Incidentes las conductas de violencia psicológica ocurridas.
2. COMPRUEBA cuando estas conductas pueden ser identificativas de acoso psicológico en el trabajo.
3. ACUDE con el Diario de Incidentes a la persona de referencia, a la Dirección de la Empresa o a la representación de las personas trabajadoras.

Fecha	Hora	Conducta	Lugar	Quien	Personas Presentes	Otras personas afectadas	Que hago	Cómo me afecta
dd/mm/aa	hh:m m	Tabla 1	Tabla 2	Código	Código	Código	Tabla 3	Tabla 4

TIPOS DE CONDUCTAS (TABLA 1): En la definición se habla "de exposición a conductas de violencia psicológica".

¿Qué es una conducta psicológicamente violenta?: En las siguientes tablas se especifican una serie de ejemplos. Indica en la columna del diario de incidentes el/los números/s correspondiente/s (puedes anotar más de un número).

TIPOS DE CONDUCTA	CÓDIGO
Me hablan a gritos	1

Me reducen responsabilidades, tareas, etc..., sin justificación suficiente.	2
Abuso de autoridad (no me dejan hacer mi trabajo, se fijan objetivos inalcanzables, reducir de manera excesiva los plazos para llevar a cabo las tareas. Me intimidan o me amenazan con abrirme un expediente, un traslado, etc....).	3
Critican constante o excesivamente mi trabajo. Me descalifican. Juzgan mi tarea de forma ofensiva	4
Supervisión excesiva: en mi trabajo, horarios, etc..	5
Me excluyen de reuniones de trabajo, encuentros sociales relacionados con el trabajo, etc. (descansos, comidas, cenas, etc..)	6
Me culpan de situaciones de las que no soy responsable	7
Se burlan, mofan o difunden comentarios maliciosos sobre mí, incluyendo cuestiones ajenas a mi trabajo.	8
Rechazan peticiones razonables de festivos, gestiones fuera de la empresa, etc..	9
No me saludan, ni me dirigen la palabra. Se comportan como si no existiera, etc..	10
Otros (especificar)	11

LUGAR (TABLA 2): Anota donde se han dado estas conductas.

LUGAR	CÓDIGO
En mi puesto de trabajo (aislado).	1
En el puesto de trabajo de otra persona.	2
En el puesto de trabajo/despacho/sala compartida con otros compañeros/as.	3
En la sala de reuniones.	4
En la sala de descanso o en lugares de paso.	5
Fuera del ámbito laboral (bar, calle, restaurante, etc..).	6

QUIEN: Anota quién/nes llevan a cabo la acción. Se aconseja seguir las siguientes instrucciones:

- Has de elaborar una lista codificada de personas.
- A cada persona que haya generado un comportamiento de acoso le asignaréis un número.
- Guarda la lista aparte, en lugar seguro (en casa, por ejemplo).
- Cada vez que una de las personas de la lista actúe de forma ofensiva hacia la persona afectada, anota su número en esta casilla.
- Si se trata de varias personas actuando conjunta o consecutivamente, se anotarán los números respectivos.

PERSONAS PRESENTES: Se refiere a otras personas presentes cuando tuvo lugar la acción, que no colaboran y se mantienen como testigos silenciosos o bien intentan "ponerse de nuestro lado". Procede como la ocasión anterior, usando el listado codificado, y asigna un número a las personas que, aunque no hayan participado de forma activa en el suceso, estaban presentes.

OTRAS PERSONAS AFECTADAS: Otras personas presentes cuando tuvo lugar la acción y que también se vieron afectadas. Procede como la ocasión anterior, mediante un listado codificado.

QUÉ HAGO (TABLA 3): Comportamiento que he adoptado durante y después de la acción.

¿QUÉ HAGO?	CÓDIGO
No hago nada, no respondo, me inhibo o me voy a otro lugar.	1
Intento responder/dialogar, pero continúan o incrementan la intensidad de la conducta.	2
Respondo/dialogo y finaliza la conducta.	3
Respondo vehementemente y la situación se convierte en una disputa abierta.	4
Comentar a superiores, iguales o subordinados la situación (o a delegados de prevención, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, etc.)	5

COMO ME AFECTA: Valora, de 0 a 10, hasta qué punto te ha afectado la situación. Ayúdate considerando las opciones presentadas a continuación

¿CÓMO ME AFECTA?	CÓDIGO
Me molesta, pero no siento cambios en mi estado de ánimo.	1-2
Me molesta y noto que me he alterado ligeramente.	3-4
Me he alterado, pero en menos de dos horas vuelvo a mi estado de ánimo habitual.	5-6
Me he alterado y tengo más de un día en no recordar el hecho constantemente.	7-8
Me he alterado mucho. Recuerdo constantemente el hecho y ha afectado mi estado de ánimo fuera de la empresa. A veces rememoro el momento, incluso en sueños.	9-10

CUANDO COMUNICARLO

Se recomienda comunicarlo en los casos siguientes:

- Llegar a las 6 entradas o filas en la mesa.
- Presencia en la columna "Tipo/s de conducta" de las conductas 2, 3, 4, 6, 7, 8 o 10.
- Haber consignado como mínimo una afectación superior a 7.

Anexo IV. Personal de ETT

La empresa de ETT debe designar a una persona de contacto para poder coordinarse con la Comisión de Investigación de GRUPO VALL COMPANYS. El personal de la ETT puede comunicar incidencias a cualquiera de las dos partes.

La ETT y GRUPO VALL COMPANYS deben mantener comunicación bidireccional.

Todo personal de la ETT de nueva incorporación a GRUPO VALL COMPANYS deberá conocer la existencia del protocolo.

Tras una situación denunciada por el personal de ETT se redactará un informe por parte de la Comisión de Investigación entrevistando tanto a las personas afectadas como a los testigos. Emitiendo un diagnóstico de la situación.

En caso de que el informe confirme una conducta de acoso moral, se evaluará su gravedad siguiendo los parámetros de la tabla siguiente. Cuando el valor sea superior a 8 se aplicará a la persona acosadora una sanción leve.

TIPO DE CONDUCTA	VALOR
Hablar a gritos.	2
Abuso de autoridad (no me dejan hacer mi trabajo, fijan objetivos inalcanzables en mi trabajo, reducen excesivamente los plazos para llevar a cabo mis tareas, me intimidan o amenazan con abrirme un expediente, traslado...).	3
Agresión física (dependiendo de los hechos).	4-8
Criticar constante o excesivamente mi trabajo. Me descalifican. Juzgan mi tarea de manera ofensiva.	3
Me culpan de situaciones de las que no soy responsable.	3
Se burlan, mofan o difunden comentarios maliciosos sobre mí, incluyendo cuestiones ajenas a mi trabajo.	8
No me saludan, ni me dirigen la palabra. Se comportan como si no existiera, etc..	3
Trato vejatorio.	7

Anexo V. Personal de referencia

- Gabriela Sanmartín Barragáns, técnico/a RRHH.
Teléfono: 628237627
Correo electrónico: gbarragans@avigal.es
- Óscar Taboas Bastos, director/a financiero/a.
Teléfono: 669802056
Correo electrónico: otaboas@avigal.es